

제5장 과세표준 계산

1. 종합소득세 중 사업소득(근로소득 제외)등 계산 구조

NO	제목	과목	내역	주의 사항
1	총수입금액			매출액 + 고정자산 처분가액 + 영업외이익
2	필요경비			
3	결손금 공제			이월결손금 보다 우선공제. 부동산 임대 구분
4	이월결손금 공제			2024년 귀속은 2014년 이후 발생분 공제
5	소득금액			
6	소득세법소득공제	인적공제	기본공제	1인당 150만원. 나이,소득 제한 있음
7			추가공제	기본공제 대상자중 경로,장애인, 한부모등
8		연금보험료공제		국민연금,공무원연금등 공적연금 불입 전액
10	조특법 소득공제	개인연금저축공제		2000년이전 가입자,40%공제, 72만원 한도
11		소기업상공인공제		소득수준에 따라 500. 300..200만원 공제
12		벤처등투자소득공제		투자금액의 100% 50% 30% 공제
13	과세표준			
14	산출세액			6%. 15%. 24%. 35%. 38%. 40%. 42%. 45%
15	소득세법세액공제	배당세액공제		11%. 금융소득 2천만원초과로 합산과세시
16		기장세액공제		산출세액 20%. 한도액 100만원.
17		외국납부세액공제		국가별로 한도액 계산. 2020 발생분부터 5년에서 10년간 이월공제
18		재해손실세액공제		재해로 자산의 20% 이상 상실시
19		자녀세액공제		자녀, 출산, 입양 세액공제.
20		연금저축세액공제		연금저축 400만원 + 퇴직연금300만원 한도
21		특별 세액공제	월세	성실신고확인자.성실신고자 10.15%세액공제
22			의료비	성실신고확인자.성실신고자. 15%세액공제
23			교육비	성실신고확인자.성실신고자. 15%세액공제
24			기부금	1천만원이하 20% 1천만원 초과 35%세액공제
25			표준	특별세액공제받지않는경우, 12만원또는 7만원
26	조특법 세액감면	주택임대소득 감면		소형주택임대주택등록사업자. 30% 75%.
27		중소기업 특별감면		중소기업으로서 특정 업종만 해당
28		기타감면 (창업등)		창업. 사회적기업. 장애인표준사업장 감면 등
29	조특법 세액공제	정치기부 세액공제		10만원까지 세액공제. 초과금액은 법정기부금
30		전자신고 세액공제		연간 공제한도 300만원
31		성실신고 세액공제		지급비용의60%. 한도 120만원
32		고용관련 세액공제		사회보험료. 고용증대. 정규직 전환등
33		투자관련 세액공제		중소기업투자. 생산성 향상 시설 등
34		기타 세액공제		연구개발비, 의료비,교육비,월세 등
35	결정세액			

2. 결손금 공제

○ 소득공제 → 이월결손금 → 기준공제

(1) 결손금

결손금은 기장에 의한 사업소득에서만 발생할 수 있으며, 기준경비를 적용시 주요경비에 의한 결손금은 발생 할 수 없다. 사업소득에서 발생한 결손금은 다른 사업소득에서 먼저 공제한 다음 부동산임대소득 등의 순서로 공제하나 부동산임대 소득에서 발생한 결손금은 다른 부동산 임대소득 외에는 공제 불가하며 남은 금액은 이월하여야 한다.

결손금 및 이월결손금 공제에 있어서 종합과세되는 배당소득 또는 이자소득이 있으면 그 배당소득 또는 이자소득 중 원천징수세율을 적용받는 부분은 결손금 또는 이월결손금의 공제대상에서 제외하며, 그 배당소득 또는 이자소득 중 기본세율을 적용받는 부분에 대해서는 사업자가 그 소득금액의 범위에서 공제 여부 및 공제금액을 결정할 수 있다.

당해연도의 종합소득과세표준 계산에 있어서 결손금 통산 후 남은 결손금은 이월결손금으로서 발생연도 종료일로부터 10년간(2020년 귀속 이후 발생분은 15년) 소득금액에서 공제되며 먼저 발생한 이월결손금의 순서대로 당기 발생 결손금과 동일한 방법으로 공제된다.

(2024년 귀속 소득의 경우 2014년 이후 발생 이월결손금부터 공제된다)

① 사업소득에서 발생한 결손금, 이월결손금의 공제 순서 (당기 발생 결손금 먼저 공제)

부동산임대소득 → 근로소득 → 연금소득 → 기타소득 → 이자소득 → 배당소득

(2014귀속부터 주택임대에서 발생한 결손금은 사업소득 결손금과 동일하게 취급한다)

② 당해연도 부동산 임대소득에서 발생한 결손금

당해연도 발생 다른 부동산 임대소득 (주택임대소득은 제외한다)에서만 공제 가능하며 부동산임대를 제외한 사업소득 등 타소득에서는 공제하지 못하고 남은 금액은 이월하고, 부동산 임대 이월결손금 또한 타소득에서는 공제하지 못하고 부동산임대소득에서만 공제 가능하다.

③ 이월결손금과 조특법상 소득공제의 적용 순서는 ?

결손금, 이월결손금은 소득세법상 소득공제 보다 우선적으로 적용되며 조특법상의 소득공제 보다도 먼저 소득금액과 차감하여야 한다.

④ 당해 연도 소득금액을 추계 신고하는 경우

당해 연도 추계소득은 당해 연도 발생한 결손금은 공제되나, 이월결손금은 당해 연도 추계 소득에서 공제하지 아니한다. 다만 천재지변 등 불가항력적 사유로 인하여 장부 및 증빙서류가 멸실되어 추계신고하는 경우에는 공제 가능하다.

⑤ 결손금 및 이월 결손금이 동시에 존재할 때

결손금을 우선 공제하고 이월결손금을 공제 (소득세법 제45조 규정)

⑥ 포괄양수도 및 상속의 경우 이월결손금 승계 할 수 없다

(2) 중소기업 사업소득 결손금 소급공제 (소득세법 제85조의 2)

- 결손금 소급공제 가능한 중소기업은 조특법 제6조 제1항의 업종제약이 없는 (소비성 서비스업 제외) 일정규모 이하의 부동산 임대를 제외한 모든 업종을 말한다.

- 당해 사업연도에서 발생한 결손금으로 다른 소득에서 공제를 하고 남은 금액은 이월 결손금 (부동산 임대에서 발생한 결손금 제외)으로 이후 10년 (2020년 이후 발생분은 15년)간 공제되나, 조특법 시행령 제2조 규정에 의한 중소기업의 사업소득에서 발생한 결손금의 경우 기왕에 신고한 과거의 1개 사업연도 중소기업 사업소득에 한하여 소급공제하여 기납부한 소득세, 법인세를 환급 받을 수 있다.

- 결손금 소급공제를 받기 위하여는 중소기업 사업소득에서 발생된 당기결손금에 해당되어야 하고, 직전기에 중소기업사업소득이 발생하여 결정세액이 있었으며, 결손금 발생연도 및 직전 사업연도에 법정신고기한 이내 소득세 신고를 하였어야 하며, 신고기한 내에 소급공제에 의한 소득세 환급 신청서를 제출하여야 한다

(확정 신고시 신청서를 제출하지 않은 경우 경정청구. 수정신고가 불가능합니다.)

① 소급공제세액의 계산

직전과세기간 사업장별 종합소득산출세액-소급공제후 직전과세기간 사업장별산출세액

$$\text{※ 직전과세기간 사업장별 종합소득산출세액} = \frac{\text{사업장별 소득금액}}{\text{종합소득 금액}}$$

$$\text{※ 소급공제후 직전과세기간 사업장별산출세액} = \frac{\text{사업장별소득금액} - \text{소급공제액}}{\text{종합소득 금액} - \text{소급공제액}}$$

$$\text{※ 한도액} = \text{직전과세기간 결정세액} \times \frac{\text{직전과세기간 사업장별 소득금액}}{\text{직전과세기간 종합소득금액}}$$

★ 환급신청서 서식등에는 사업장별 산출세액을 각각 계산하도록 되어있으나 법에는 납세자가 영위하는 그중소기업으로 명시하고 있으며 소득세 과세체계상 사업장별이 아니라 사업자의 중소기업 사업소득을 기준으로 산출세액과 한도액을 계산하도록 규정되어 있음에도, 현행 국세청 예규등에서 결손금 소급공제란 우리나라 세법에서 원칙적으로 인정하지 않는 제도이나 중소기업에 한하여 인정하고 있는 특혜로서 사업장 단위별로 소급공제를 적용하는 것으로 이상한 해석을 하고 있습니다. (소득46011-1242 1999. 04.02 조심2021서5870, 2022.01.03)

★ 환급대상 세액

직전사업연도의 소득에 부과된 소득세액을 한도로 하는 것이며, 이 경우 신고기한 종료일 현재 부과된 소득세액에는 소득세 경정조사 등으로 고지된 소득세액을 포함하는 것이며, 환급세액에 지방소득세는 포함되나 농어촌특별세액은 포함하지 아니한다.

★ 폐업자의 결손금 소급공제 가능 여부

법인전환을 위하여 폐업하는 개인사업장의 폐업하는 과세기간 발생 결손금은 과세표준 확정 신고시 결손금 소급공제 환급신청을 할 수 있는 것임 (소득 46011-2489 1997. 9. 26)

중소기업을 영위하는 개인사업자가 신설 사업장에서 이월결손금이 발생한 경우에도 직전 과세기간에 폐업한 사업장에 부과된 소득세액을 한도로 결손금소급공제 세액의 환급을 신청할 수 있음 (소득 46011-1231 1999. 4. 2.)

★ **기준경비율 신고시 결손금 발생이 가능한지 ?**

기준경비율에 의한 소득세 신고시 결손금이 발생한 경우에는 추계소득에서 발생한 결손금으로서 타소득에서 공제하거나 5년간 이월되는 소득세법 제45조 제1항에서 규정하는 결손금 및 이월결손금으로서 인정을 받지 못한다.

★ **직전년도에 추계로 신고한 경우에도 결손금 소급공제가 가능한지 ?**

당해 과세기간에 이월결손금이 발생한 경우에는 직전 과세기간의 소득금액을 단순경비율이나 기준경비율을 적용하여 추계로 신고한 경우에도 결손금소급공제에 의한 환급신청을 할 수 있는 것임 (서면1팁 -1162 : 2006.08.24)

★ **확정신고 기한 경과후 경정등에 의해 결정소득세가 변경되는 경우는 ?**

직전 종합소득세가 경정조사, 수정신고등에 의하여 변경되는 경우에는 직전과세기간 종합소득 결정세액을 한도로 당해 환급세액을 재 결정하여 추가로 환급하거나 추가로 징수 할 수 있다. (소득46011-166 2000. 1. 31)

(이규정은 결손금소급공제액 신청을 한 경우 직전연도 소득금액이 변동됨으로 인하여 소득세가 추정되거나 감액되는 경우에도 경정청구 등으로 추가 환급 또는 추징이 가능하다는 것입니다.)

★ **국외사업장에서 발생한 사업소득의 결손금을 종합소득과세표준계산시 공제가 가능한지?**

당해연도 종합소득과세표준의 계산에 있어서 국외사업장에서 발생한 결손금은 거주자의 경우에는 소득세법 제45조 제1항에 의하여 공제하는 것이나, 비거주자의 경우에는 공제할 수 없는 것입니다. (서면1팁-774 2004.06.08.)

★ **주택임대를 제외한 부동산임대에서 발생한 결손금을 주택임대소득에서 공제가 가능한지 ?**

주거용 건물 임대업외의 상가부동산임대업에서 발생한 결손금을 주거용 건물 임대업소득에서 공제할 수 없다. 기준법령해석소득2021-175 2021.09.28.)

★ **직전연도등에 공제·감면 세액이 있을 경우**

실제 납부한 종합소득세에 해당하는 과세표준만 결손금 소급공제가 되어야 할 것이므로, 공제,감면에 해당하는 과세표준을 먼저 계산하여 공제 후 나머지 과세표준에 대해서 소급공제하면 될 것으로 보입니다.

- 공제,감면에 해당하는 과세표준 = (공제,감면세액 + 세율별 누진공제액) / 해당 세율

결손금소급공제세액환급신청서

※ 뒤쪽의 신고안내 및 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

1. 신청인				
① 성명		② 주민등록번호		
③ 주소				
2. 과세기간				
④ 해당 과세기간	년 월 일 ~ 년 월 일	⑤ 직전 과세기간	년 월 일 ~ 년 월 일	
3. 환급신청 명세				
구 분		사업장(1)	사업장(2)	합 계
사업장 정보	⑥ 상 호			
	⑦ 사업자등록번호			
	⑧ 사업장 소재지			
해당 과세기간	⑨ 사업장별 결손금			
	⑩ 소급공제 받을 사업장별 결손금			
직전 과세기간	⑪ 사업장별 소득금액			
	⑫ 종합소득금액			
	⑬ 종합소득 과세표준			
	⑭ 종합소득 산출세액			
	⑮ 종합소득 결정세액			
	⑯ 사업장별 종합소득 산출세액 : ⑭×(⑪÷⑫)			
	⑰ 사업장별 종합소득 결정세액 : ⑮×(⑪÷⑫)			
환급세액 계산	⑱ 소급공제 후 사업장별 종합소 득산출세액: (⑬-⑩합계)×직전 과세기간 세율×[(⑪-⑩)÷⑫]			
	⑲ 소급공제 가능액: ⑱-⑮			
	⑳ 소급공제 한도액: ⑰			
	㉑ 환급대상세액: MIN[⑲, ⑳]			
	㉒ 기환급세액			
	㉓ 환급신청세액: ㉑-㉒			
4. 국세환급금 계좌신고				
㉔ 금융기관/채신관서명		㉕ 계좌번호		
신청인은 「소득세법 시행령」 제149조의2제3항에 따라 결손금소급공제세액환급신청서를 제출하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신청인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다. 년 월 일 신청인 세무대리인 (인) (서명)				
세무서장 귀하				

작성 방법

- 1. ⑨ 사업장별 결손금: 「소득세법」 제45조제3항(부동산임대업에서 발생하는 결손금은 제외)에 따른 결손금을 적습니다.
- 2. ⑩ 소급공제 받을 사업장별 결손금: 결손금 중 소급공제를 받으려는 금액을 적되, 사업장별 금액의 합계액이 직전 과세기간의 ⑬ 종합소득 과세표준을 초과할 수 없습니다.
- 3. ⑪ 사업장별 소득금액, ⑫ 종합소득금액, ⑬ 종합소득 과세표준, ⑭ 종합소득 산출세액, ⑮ 종합소득 결정세액란: 직전 과세기간의 해당하는 금액을 적습니다.
- 4. ⑯ 사업장별 종합소득 산출세액란: 직전과세기간의 사업장별 소득금액으로 종합소득 산출세액을 안분합니다.

$$\text{직전 과세기간의 종합소득산출세액} \times \left(\frac{\text{직전 과세기간의 사업장별 소득금액}}{\text{직전 과세기간의 종합소득금액}} \right)$$

- 5. ⑰ 사업장별 종합소득 결정세액란: 직전과세기간의 사업장별 소득금액으로 종합소득 결정세액을 안분합니다.

$$\text{직전 과세기간의 종합소득결정세액} \times \left(\frac{\text{직전 과세기간의 사업장별 소득금액}}{\text{직전 과세기간의 종합소득금액}} \right)$$

- 6. ⑱ 소급공제 후 사업장별 종합소득 산출세액란: 직전 과세기간의 사업장별 소득금액에서 소급공제 받을 결손금을 차감한 금액으로 종합소득 산출세액을 안분합니다.

$$\left(\frac{\text{직전 과세기간의 종합소득 과세표준}}{\text{소급공제 받을 결손금}} \right) \times \text{직전 과세기간 세율} \times \left[\frac{\left(\text{직전과세기간의 사업장별 소득금액} - \text{소급공제 받을 사업장별 결손금} \right)}{\text{직전과세기간의 종합소득금액}} \right]$$

- 7. ㉑ 환급대상세액: ⑯ 사업장별 종합소득 산출세액에서 ⑱ 소급공제 후 사업장별 종합소득 산출세액을 차감한 금액과 ⑰ 사업장별 종합소득 결정세액 중 작은 금액을 적습니다.
- 8. ㉒ 기환급세액: 「조세특례제한법」 제8의4제2항에 따라 중소기업 결손금 소급공제 세액 환급특례를 신청하여 환급받은 세액을 적습니다
- 9. ㉓ 환급신청세액란: ㉑ 환급대상세액에서 ㉒ 기환급세액을 차감한 금액을 적습니다.

3. 소득공제

(1) 인적 공제

가. 공제 내역

구분	소득공제	공제금액	기타사항
기본 공제	본인공제	150만원	배우자, 부양가족은 소득금액 100만원 이하자로서 부양가족은 연령제한 (20세이하 60세이상) 있음
	배우자공제	150만원	장애인은 연령 제한없이 기본공제대상되나 소득금액 (100만원)제한은 있음
	부양가족공제	150만원	나이 및 장애인여부는 12.31현재 상황에 따르고 과세기간중에 사망또는 장애가 치유된 경우에는 사망일 또는 치유일 전일의 상황에 따른다
추가 공제	경로우대공제	100만원	추가공제는 기본공제대상자 중에서 해당되는 경우 적용하며 여러사유에 해당되는 경우 중복적용가능하다.. 그러나 부녀자와 한부모공제는 중복적용되지 않는다.
	장애인 공제	200만원	
	부녀자 공제 (여성)	50만원	부녀자공제는 배우자가있는 여성 또는 배우자가 없을 경우 부양가족이 있는 여성세대주로서 소득금액 3000만원 이하자에 대해서 적용한다.
	한부모 공제 (여성 + 남성)	100만원	한부모공제는 배우자가 없는 사람으로서 기본공제대상 직계비속이나 입양자가 있는 경우 적용한다.

나. 소득금액 100만원

본인을 제외하고 기본공제,추가공제 대상자는 연간소득금액 100만원 이하인 경우 적용한다.

이때 소득금액은 종합소득(이자, 배당, 부동산임대, 사업소득, 근로소득, 연금소득, 기타소득) 퇴직소득, 양도소득의 합계액으로서 총수입금액이 아니라 필요경비를 공제한 후의 소득금액 을 말하며, 합산과세대상 소득을 말하며 비과세소득, 분리과세소득은 제외한다.

따라서 비과세에 해당하는 농업소득, 주택임대소득(1가구1주택자 및 2000만원 이하의 주택임대수입), 연금소득 및 분리과세에 해당하는 금융소득종합과세 대상이 아닌 금융소득(2000만원 이하의 이자와 배당), 일용근로자의 근로소득, 300만원 이하의 기타소득은 제외한다. 근로소득만 있는 기본공제 대상자의 경우 소득금액 100만원은 총급여 333만원 기준이나 2015귀속분부터 총급여로 500만원으로 변경되었다

근로소득 : 과세대상급여-근로소득공제 (2016년 신고하는 분부터 총급여 500만원 이하자)
 사업소득, 부동산임대소득, 기타소득 : 총수입금액 - 필요경비
 연금소득 : 연금수령액 - 연금소득공제 (총연금액 516만원 이하자자는 소득금액 100원이하에 해당하며, 사적연금은 연금수입 1200만원이하는 분리과세 대상 소득임)
 퇴직소득 : 퇴직소득수입금액 (과세대상 퇴직금 전액)
 양도소득 : 양도가액 - 취득가액 -필요경비 - 장기보유특별공제

다. 나이 제한

기본공제중 부양가족공제 와 추가공제는 60세이상 또는 20세이하 (자녀공제중 위탁아동은 18세미만) 경로우대공제는 70세이상의 나이 제한이 있다. 장애인의 경우 기본공제 및 추가공제 판단시 나이제한은 없으나 소득금액 제한은 있다.

나이의 계산 (2024년 귀속의 경우)

공 제 대 상	공 제 요 건	연 월 일
부양가족공제	20세 이하의 비속, 형제 자매	2004. 1. 1. 이후 출생자
	60세 이상의 직계존속	1964. 12. 31. 이전 출생자
추가공제	70세이상의 경로우대 공제	1954. 12. 31. 이전 출생자

라. 이혼, 재혼, 입양의 경우

입양된 경우에는 양가 또는 생가의 직계존속과 형제자매가 해당되고, 재혼한 경우 배우자가 종전의 배우자와 혼인중에 출산한 자녀도 직계비속에 해당하고, 직계존속의 재혼으로 인한 경우에는 생부, 생모, 계부, 계모를 모두 포함한다. 따라서 이혼, 재혼, 입양의 경우 이중으로 공제를 받지 않는한 친자 및 입양자 생부모 계부모를 구분하지 않는다.

① 기본공제 (150만원)

-당해 사업자 본인

종합소득이 있는 거주자. 비거주자를 불문하고 자연인에 한하여 무조건 공제한다. 인적공제는 자연인에 한하므로 법인격이 없는 1거주자에 해당하는 단체 (종중, 동창회 등)는 인적공제를 적용하지 않는다. (비거주자의 경우 본인 공제만 해당됨)

-배우자 공제

연간 소득금액 합계액이 100만원 이하자로서 12 .31. 현재의 상황에 의한다. 따라서 연도중에 이혼한 경우에는 해당되지 않으나 연도중에 사망한 배우자는 공제가 가능하다. 혼인신고가 되어있지 않은 사실혼, 내연의 관계는 공제대상 배우자에 해당하지 않는다.

직계존속	본인	부모, 조부모 (할아버지, 할머니) 외조부모 (외할아버지, 외할머니)
	배우자	장인, 장모, 시아버지, 시어머니, 시조부모, 처조부모
직계비속	자녀등	자녀, 입양자, 손자손녀, 자녀가 장애인으로서 그 배우자(며느리,사위)도 장애인인 경우 그배우자.
형제 자매		형, 누나, 언니, 오빠, 처남 처제(처형), 시동생(시아주버니) 시누이.
기초생활수급자		국민기초생활보장법에 따른 수급권자
위탁 아동		아동복지법에 따른 가정위탁을 받아 해당연도 6개월이상 양육한 아동

※ 삼촌, 고모, 큰아버지, 작은아버지, 이모, 조카, 며느리, 사위, 형수, 제수, 제부, 형부는 공제 대상 직계존속 및 형제자매가 아니다.

○ 같이 거주하지 않는 (부모, 조부모 등)에 대한 공제 여부

주민등록상 같이 거주하지 않는 시골부모 등 직계존속에 대하여 실제로 부양하는 경우 부양가족공제를 적용 받을 수 있으나, 이 경우 실제로 부양하고 있다는 사실 및 다른 형제가 부양가족공제를 받고 있지 아니함을 객관적으로 입증할 수 있는 자료를 원천징수 의무자에게 제출하여야 한다. (법인 46013-1541 97. 6.9.)

○ 연령등의 판정시기

배우자유무, 부양가족 및 경로우대공제 대상자 판정은 당해 과세기간 종료일 현재의 현황에 의한다. 다만 당해 과세기간 종료일 현재 사망한자, 장애가 치유된 자의 경우 사망일 전일, 치유일 전일의 상황에 의한다. 따라서 배우자 공제의 경우 연도 중 이혼한 경우에는 배우자 공제가 해당되지 않으나 사망한 경우에는 해당되는 것임.

○ 외국인 거주자의 본국에 있는 배우자 및 자녀공제 여부.

근로소득이 있는 외국인 거주자가 본국에 생계를 같이하는 공제대상 배우자와 부양가족이 있는 경우에는 당해연도의 소득금액에서 배우자 및 부양가족공제를 받을 수 있는 것이며 다만 배우자 및 부양가족임을 증명할 수 있는 서류와 소득의 유무를 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

○ 비거주자

국적에 관계없이 소득세법상 비거주자는 본인에 대한 기본공제 150만원만 해당되고 나머지 인적공제, 특별공제, 추가공제는 해당되지 않는다.

○ 확정신고 무신고자의 소득공제

확정신고를 하여야 할 자가 과세표준확정신고를 하지 않은 경우에는 기본공제 및 소수자 추가공제 중 거주자 본인에 대한분과 표준공제만을 적용한다. 그러나 인적공제에 필요한 서류를 나중에라도 제출하는 경우 법 제54조 제2항 규정에 의하여 인적공제를 적용한다.

(2) 연금보험료 공제

가. 국민연금보험료등 공제

- 국민연금법에 따라 부담하는 연금보험료 (근로자는 사용자부담금 제외)는 지역가입, 직장가입을 불문하고 해당 과세기간에 납부한 연금보험료를 공제한다.
- 각 연금법 또는 별정우체국법에 따라 거주자 본인이 부담하는 기여금·부담금(공무원연금, 군인연금, 사립학교교직원 연금, 별정우체국연금의 합계)을 공제한다.

나. 주택담보 노후연금 이자비용 공제

주택담보 노후연금 이자비용공제란 연금소득이 있는 거주자로 주택담보노후연금을 지급받은 경우에는 그 지급받은 연금에 대하여 해당연도에 발생한 이자상당액을 해당 연금소득범위 내에서 200만원을 한도로 공제한다.

(3) 특별공제

2014년 세법의 개정으로 종전 특별공제에 해당하는 표준공제등이 세액공제로 전환되므로 인하여 특별소득공제는 많이 축소되었으므로 실질적으로는 사업자의 경우 특별공제 한도 초과되는 경우는 거의 없을 것으로 보입니다.

가. 소득공제의 종합한도 (소득세법 + 조특법)

거주자의 종합소득에 대한 소득세를 계산할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 필요경비 및 공제금액의 합계액이 2천500만원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다 (조특법 제132조의 2)

구분	특별공제 및 소득공제		한도액	적용대상자
특별 소득 공제	주택 자금	주택임차차입금원리금상환액(㉠)	(㉠+㉡) 연 300만원 한도	근로자
		장기주택저당차입금이자상환액(㉢)	(㉠+㉢+㉡) 연 500만원(1,500만원) 한도	근로자
그 밖 의 소 득 공 제	투자소득공제 (중소기업 창업투자조합 출자 등)		종합소득금액의 50% 한도	종합소득
	소기업 · 소상공인 공제		소득금액기준 한도 500만원, 300만원, 200만원	종합소득
	주택마련저축 소득공제 (㉡) (청약저축, 주택청약종합저축)		(㉠+㉡) 연 300만원 한도	근로자
	우리사주조합원의 우리사주 출연금		연 400만원 한도	근로자
	장기집합투자증권저축		연 240만원 한도	근로자
	신용카드 등 사용금액		총급여기준 7천만원이하 20%와 300만원 1억2천만원이하 250만원 1억2천만원초과 200만원	근로자

※1. 소득공제의 종합한도 2500만원은 특별공제로서 위의○ 표시된 소득공제에 대하여 적용되며, 벤처기업 투자소득공제는 개인투자조합 출자 및 벤처기업 직접투자분은 종합한도 적용되지 않는다. (조특법 제132조의 2)

※2. 근로기간중에 지출된 비용에 대하여만 적용되는 특별공제

아래의 특별공제는 근로기간중에만 적용되므로 중도입사자, 중도퇴사자의 경우 입사전, 퇴사후에 지급된 비용은 특별공제 대상이 되지 않음에 주의하여야 한다.

→ 건강보험료공제, 주택자금공제(임차차입금원리금상환, 장기주택저당차입금 이자상환, 월세), 주택마련저축공제, 신용카드공제, 우리사주조합출연금공제, 장기집합투자증권저축공제, 연금저축중 퇴직연금저축공제, 보험료공제, 의료비공제, 교육비공제.

※3. 최저한세 해당 특별공제 (산출세액 3000만원 미만 35%. 3000만원 초과분 45%)

근로소득에서는 해당 없지만 사업자가 받는 소득공제중 투자소득공제 및 소기업소상공인 공제는 최저한세 해당된다.

① 벤처기업등 투자·출자에 대한 소득공제. (조특법 제16조)

1. 벤처투자조합, 민간재간접벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우
2. 벤처기업투자신탁의 수익증권에 투자하는 경우
3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 시행령 제14조 규정에 의한 벤처기업, 창업후 3년이내의 성장성 우수 벤처기업, 시행령 제14조에 정하는 바에 따라 투자하는 경우
4. 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우
5. 창업·벤처전문사모집합투자기구에 투자하는 경우
6. 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우

※ 투자 당시에는 같은 항 제3호·제4호·제6호에 따른 기업에 해당하지 아니하였으나, 투자일 부터 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 해당되는 경우 소득공제 적용한다.

- 사업자 본인이 중소기업창업투자조합, 개인투자조합, 벤처기업증권투자신탁에 투자 또는 출자하거나 개인이 벤처기업에 직접 투자하는 경우로서 설립시 출자하거나 유상증자에 참여하는 경우 공제가능하나 제3자로부터 양수하거나 무상증자의 경우에는 공제되지 않는다.
- 투자일이 속하는 사업연도와 그 후 2년이 되는 과세연도 중 사업자가 선택하는 1과세연도에서 공제한다. 한해에 2회이상 투자하는 경우에는 각회분마다 연도를 선택하여 공제를 받을 수 있으나 1회의 투자금액에 대하여 분할하여 여러연도에 공제를 받을 수 없음
- 투자일로부터 3년 이내에 해외이주로 세대전원이 출국하는 경우 천재·지변으로 재산상 중대한 손실이 발생하는 경우, 집합투자업자등이 해산하는 경우를 제외하고 출자지분 또는 투자지분을 이전하거나, 회수하거나, 벤처기업투자신탁의 수익증권을 양도하거나 환매하는 경우. 원천징수의무자·납세조합 또는 납세지 관할세무서장은 지체없이 해당 거주자가 공제받은 소득금액에 대한 세액에 상당하는 금액을 추징해야 한다 (이때 이자상당액 가산은 없다)
- 모든 종합소득세에서 공제가 가능하며, 다만 조특법상 소득공제이므로 사업소득(부동산 임대 포함)의 경우 최저한세 (소득공제전 사업소득 산출세액의 35% 또는 45%)가 적용되며, 다른 소득공제등과 중복해서 적용가능하며, 추계 과세시에도 적용가능하다.

- 2014년 투자분 부터는 개인투자조합 및 벤처기업직접투자부분은 소득공제 종합한도 2500만원 적용되지 않는다. (조특법 제132조의 2)
- 2017이후 감면분 부터는 농특세 비과세된다.

- 연도별 공제 금액

구 분			공제율	한 도 액
2018 이후 투자분	투자조합, 투자신탁을 통한 간접투자 (조특법 제16조 1항 1호 2호 5호)		10%	당해 과세연도 종합소득 금액의 50%
	벤처기업등의 직접투자 (조특법 제16조 1항 3호 4호 6호)	3000만원 이하	100%	
		3000-5000만원	70%	
		5000만원 초과	30%	

※ 거주자가 개인투자조합을 통하여 벤처기업에 3년 만기 무담보전환사채 인수하는 방법으로 투자하는 경우 벤처투자조합 등에 대한 소득공제가 가능하며, 개인투자조합이 전환사채 만기일이 지난 후에 투자금을 회수하는 경우 법 제16조제2항제3호 (투자지분의 회수등)에 해당하지 않는 것임 사전법규소득2024-1037(2025.02.28)

② 소기업,소상공인 공제 (노란우산공제 . 조특법 제86의3)

2015년 이전 가입자는 종전과 같이 종합소득중 근로소득, 사업소득에서 공제하고,
2016년 이후 가입분 부터는 사업소득에서만 공제하고 근로소득에서 공제 불가하나,
중소기업 대표이사의 경우 총급여 7천만원이하 (2025년부터 8000만원)는 가능하다.

2019.1.1. 이후 가입분 부터는 사업소득금액(법인의 대표자의 총급여액이 7천만원 (2025년부터 8000만원 이하인 거주자의 경우에는 근로소득금액)에서 부동산임대업의 소득금액을 차감한 금액이 사업소득금액 에서 차지하는 비율을 곱한 금액을 해당 과세연도의 사업소득금액에서 공제한다. 다만, 사업 소득금액에서 공제하는 금액은 사업소득금액에서 부동산임대업의 소득금액을 차감한 금액을 한도로 한다 (2019년 이후 부동산임대업 가입자는 소득공제 불가)

※ 소득수준별 공제한도 차등화 (2017이후 납입하는분부터)

소득금액 (가입당시 기준)	2024년 이전 납부	2025년 이후 납입분
사업소득, 근로소득 4천만원 이하	500만원 까지 공제	600만원 까지 공제
4천만원 초과- 6천만원 이하	300만원 “	500만원 “
6천만원 초과- 1억원 이하		400만원 “
사업소득, 근로소득 금액 1억원 초과	200만원 “	200만원 “

- 폐업, 사망, 퇴임(대표이사), 10년이상 가입자의 경영악화 등의 경우로 해지하는 경우 퇴직 소득으로 과세하며, 그외 사유로 해지시 기타소득 (15%원천징수, 합산과세)으로 과세한다.
- 근로소득에서는 해당 없지만 사업자가 받는 투자소득공제 및 소기업소상공인 공제는 최저 한세 (사업소득에 관한 소득세 산출세액의 35% 또는 45%)해당된다.
- 농어촌특별세 해당 없다.

4. 세율

(1) 종합소득세 세율

2017년		2018-2020년	
1,200만원 이하	6%	1,200만원 이하	6%
4,600만원 이하	15%- 108만원	4,600만원 이하	15% - 108만원
8,800만원 이하	24% - 522만원	8,800만원 이하	24% - 522만원
1억5천만원 이하	35% -1,490만원	1억5천만원 이하	35% -1,490만원
5억원 이하	38% -1,940만원	3억원 이하	38% -1,940만원
5억원 초과	40% -2,940만원	5억원 이하	40% -2,540만원
		5억원 초과	42% -3,540만원

2021년 이후		2023년 이후	
1,200만원 이하	6%	1,400만원 이하	6%
4,600만원 이하	15%- 108만원	5,000만원 이하	15%- 126만원
8,800만원 이하	24% - 522만원	8,800만원 이하	24% - 576만원
1억5천만원 이하	35% -1,490만원	1억5천만원 이하	35% -1544만원
3억원 이하	38% -1,940만원	3억원 이하	38% -1994만원
5억원 이하	40% -2,540만원	5억원 이하	40% -2,594만원
10억원 이하	42% -3,540만원	10억원 이하	42% -3,594만원
10억원 초과	45% -6540만원	10억원 초과	45% -6594만원

(2) 분납 (1000만원 초과분, 종합부동산세는 250만원 초과분)

세목별		분납 기간	비고
법인세	중소기업	2개월	-분납규정은 간접세를 제외한 대부분의 직접세에 적용되며 정기분 신고, 예정신고, 예정고지에 적용되며 수정신고의 경우 적용되지 않는다.
	일반기업	1개월	
종합, 양도소득세		2개월	-최초 납부할 세액을 무납부하는 경우에도 분납은 인정되어 가산세 계산한다. (집행기준 77-140-1) -가산세 및 조특법에 의한 추가납부세액은 분납되지 않는다 (소득46011-21356 2000.11.22)
상속, 증여세		2개월	
종합부동산세		6개월	

(3) 부동산 매매업자에 대한 세액계산 특례 (법 제122조)

부동산매매업자의 경우 비록 종합소득세 과세대상이지만 양도소득세 예정신고와 유사하게 부동산매매업자 토지등 매매차익예정신고제도가 있으며, 또한 종합소득금액에 양도소득세가 중과세되는 비사업용토지, 2018.4.1.이후 지정지역 주택의 양도에 대하여 양도소득세와 동일하게 과세하기 위하여 종합소득세와 양도소득세의 비교과세 제도를 두고 있다

※ 부동산매매업자 매매차익 신고시 공동사업에 해당 될 경우 공동사업자 각각 모두 매매차익 예정신고 납부하여야 한다.

① 부동산 매매업의 정의

한국표준산업분류에 따른 비주거용 건물건설업(건물을 자영건설하여 판매하는 경우만 해당)과 부동산 개발 및 공급업을 말한다. 다만, 한국표준산업분류에 따른 주거용 건물 개발 및 공급업(구입한 주거용 건물을 재판매하는 경우 제외)은 제외한다. 따라서 주택신축판매업은 매매차익 예정신고와 양도소득세와 비교 과세대상에서 제외한다. (시행령 제122조)

따라서 주택이 아닌 상가, 오피스텔등의 신축분양은 자기 건설이건 타인 도급이건 매매업에 해당되나, 주택 신축분양은 자기 건설이나 타인에 도급을 주어 건설하여 분양한 경우에도 부동산 매매업아니고 건설업에 해당된다.

□ 건축물 자영 건설업 (비거주용에 건물에 한함)

□ 부동산 분양공급업 (주거용건물 분양공급업 제외)

② 부동산매매업자 매매차익 예정신고 납부

양도소득세 예정신고와 동일하게 토지와 건물의 매매일이 속하는 달의 말일부터 2월이 되는 날 까지 납세지 관할 세무서에 양도소득세율로 예정신고 납부한 후 확정신고시 종합소득세율로 세액을 정산하여 신고 납부하는 제도를 두고 있다.

제외대상 : .주거용 건물과 다른 목적의 건물이 각각의 매매단위로 매매되는 경우로서 다른 목적의 건물면적이 주거용 건물면적의 100분의 10 이하인 경우.

.주거용 건물에 딸린 다른 목적의 건물과 주거용 건물을 하나의 매매단위로 매매하는 경우로서 다른 목적의 건물면적이 주거용 건물면적보다 작은 경우.

매매차익 예정신고는 실지소득금액에 의하여 신고납부하는 것이 원칙이나 무기장이거나 증빙이 없는 경우에도 소득세법에 의한 추계 (기준경비율 또는 단순경비율)에 의하여 소득금액을 계산 후 양도소득세율에 의하여 예정신고 납부하여야 한다. (서면1팁 -596 2006.05.09)

동일 사업연도에 2회 이상 예정신고하는 경우, 이미 신고한 매매차익의 합산여부는 양도소득세 예정신고시 기신고 양도소득의 합산과 동일하게 사업자의 선택사항이며 의무사항이 아니다.

(법 제69조 제5항 및 법 제107조 제2항)

주택신축분양을 제외한 상가,오피스텔 (주거용 포함. 법령해석과-3342 2017.11.20.)등의 신축분양 등 부동산 매매업의 경우 매매차익예정신고를 반드시 해야 하며, 만약 무신고시 무신고 가산세 20% 및 납부불성실 가산세가 적용된다. 또한 예정신고를 하였더라도 별도로 확정신고를 하여야 하며, 예정신고 또는 확정신고 중 하나라도 하지않았으면 무신고 가산세 해당되며, 두가지 신고를 모두하지 않은 경우에도 무신고가산세는 한번만 해당된다.

또한 2018년 이후 확정신고, 결정, 경정하는 분부터는 예정신고하지 아니하였으나 확정신고하는 경우, 해당되는 예정신고 무신고, 신고불성실 가산세가 50% 경감된다.

(기본법 제48조 제2항 제3호)

〈 비교과세 대상 아닌 경우 매매업자 세액의 계산 〉

	매매업자 예정신고시	종합소득세 확정신고시
양도가액	실지거래가액	실지거래가액
필요경비	• 실지취득가액 • 자본적 지출 • 양도비용 추계 신고시 경비율 적용	• 실지취득가액 • 자본적 지출 • 양도비용 • 일반관리비 추계 신고시 경비율 적용
장기보유특별공제	공제 함 (추계시에는 공제 안함)	공제 안함
양도소득기본공제	해당 없음	해당 없음
소득 공제 (인적)	공제 안함	공제 함
세 율	양도소득세율 (기본세율6-45%)	종합소득세율 (6-45%)
★ 예정신고는 양도소득세 계산규정에 의하여하고, 확정신고시는 일반적인 경우는 종합소득세 계산규정을 적용하되, 다만 양도소득세 중과세 대상의 경우에는 비교과세 한다. (중과세 대상 : 법 제104조 제1항 제4호-제8호 제10호에 해당되는 부동산) ★ 예정신고시 보유기간 2년 미만으로 양도소득세율 50% 40% 적용대상인 경우에 이를 적용하지 않고 일반 양도소득세율 에의하여 예정신고 납부한다.		

③ 종합소득세와 양도소득세의 비교과세

부동산매매업자가 양도소득세가 중과세 (비사업용 토지, 다주택중과세, 미등기자산) 대상 자산을 양도시에는 양도소득세와 동일한 세액으로 과세하기 위하여, 확정신고시 종합소득세와 양도소득세의 비교과세제도를 두고 있었다. (주택과 입주권 비교과세는 2018.4.1.부터 시행)

아래의 ①과 ②중에서 많은 것으로 한다.

① 종합소득 산출세액

② $[\text{주택등매매차익} \times \text{양도소득세율 (법제104조)}] + [(\text{종합소득과세표준} - \text{주택등매매차익}) \times \text{종합소득 기본세율}]$

※ 예정신고시는 양도소득세 일반세율(6-45%)가 적용되나 비교과세시에는 법 제104조에 의한 양도소득세율 (일반세율 및 단기양도 40-50% 조정지역10% 20% 중과세율)이 적용된다

※ 비교과세에 의한 확정신고시 주택등매매차익계산

= 매매가액 - 필요경비 - 장기보유특별공제(2013귀속부터 적용) - 양도소득기본공제

※ 부동산 매매업 외의 업종에서 결손금이 발생하는 경우 해당 결손금은 주택등매매차익과 합산하여 법64조 제1항 제1호의 종합소득 산출세액을 계산하는 것이며, 해당 산출세액이 같은항 제2호 각목(비교과세)에 따른 세액의 합계액보다 적은 경우 해당 결손금은 이월하여 공제한다. 즉 비교과세하는 주택등매매차익에서는 결손금을 통산 할 수없다
(기획재정부소득 -102 2013.02.18.)

※ 주택등 매매차익 계산시 필요경비는 시행령 163조 1항-5항 규정에 의한 양도소득계산시 필요경비를 말한다

※ 위의 ① 종합소득 산출세액 계산시 소득금액 계산방법은 법에 별도 규정이 없으나, 법의 취지등으로 보아 ②의 주택등매매차익이 그대로 적용되어야 할 것으로 보이므로, 추계소득 금액은 예정신고시 계산방법과 관계없이 비교 과세시에는 적용이 안되는 것으로 보인다.

④ 주의 사항

○ 주택신축판매업자의 세액계산특례적용 여부

주택신축판매업 (직접신축 및 도급신축을 구분하지 않음)을 영위하는 거주자가 판매목적으로 신축한 재고자산인 주택의 매매차익에 대하여는 소득세법 제64조 '부동산매매업자에 대한 세액계산의 특례'의 규정이 적용되지 아니하는 것임 (서면1팀 -901 : 2006. 06. 30)

○ 나대지에 상가신축분양시 비사업용토지 해당 여부 및 세액계산 특례 적용여부

- 비사업용 토지라 함은 당해 토지를 소유하는 기간 중 같은법 시행령 제168조의6에서 정하는 기간 동안 같은법 제104조의3 각호의 어느 하나에 해당하는 토지를 말하는 것이며, 「지방세법」 규정에 의한 재산세 별도합산 또는 분리과세대상이 되는 토지의 경우 비사업용토지에서 제외되는 것이며,

- 상가를 신축하여 분양 판매하는 경우 부동산매매업에 해당하며, 부동산매매업을 영위하는 거주자로서 종합소득금액에 비사업용토지의 매매차익이 있는 자의 종합소득산출세액은 같은법 제64조 제1항 제1호의 규정에 의한 세액과 동조 동항 제2호의 규정에 의한 세액 중 많은 것에 의하는 것임. (서면5팀 -1629 : 2007.05.22)

(따라서 비사업용토지 해당여부 판정시 취득후 2년의 유예기간, 착공일등을 기준으로 양도일 직전 5년중 3년, 3년중 2년사용, 보유기간중 80%의 사용등을 판정하여야 할 것입니다.) (사업용사용기간=취득일로부터 2년+건설공사기간+완공일 이후의 기간)

○ 과세기간중 2회 이상 매매시 이미 신고한 소득과 반드시 합산하여야 하는지 ?

양도소득세 예정신고와 마찬가지로 소득세법 제107조 제2항에 의거 합산하여 신고하려는 경우에는 합산하도록 규정하고 있어 기신고 소득의 합산은 의무사항이 아닌 선택사항으로 보입니다. (예정신고 무신고 가산세는 건별 월별 개별산출세액에 의하여 계산하여야 한다)

○ 텔레마케터에게 지급하는 수수료는 자산을 양도하기 위하여 직접 지출한 비용에 해당

판매수당은 해당 토지의 개발가능성 등을 검토한 후 개발가능성이 큰 토지의 매수를 성사시키고, 잠재적 매수자에 대해 매수한 토지의 입지조건 및 향후 개발가능성 등을 설명하고 매수를 유도하기 위한 비용으로서, 원고와 같이 대규모로 토지를 매수하고 이를 다시 여러필지로 분할하여 매도하는 사업을 반복적으로 하는 경우에는매수 및 매도를 진행하기 위해서 지출할 수밖에 없는 비용으로 보인다. (대법2016두60256 2017.02.23.) (조심2018중3314 2018.12.07)

○ 주거용 오피스텔의 매매를 부동산 매매업으로 과세한 처분의 당부.

주택신축판매업에서 말하는 주택이란 본래부터 주거용으로 사용될 목적으로 신축된 것을 말하고, 오피스텔과 같이 그 공부상 용도를 업무시설 등으로 하여 신축된 경우에는 설령 그것이 사후에 주거용으로 사용된다고 하더라도 주택신축판매업에서 말하는 주택에 해당하지 않는다고 봄이 상당하다 할 것이므로 쟁점오피스텔을 주택에 해당하지 않는다고 보아 종합소득세를 과세한 처분은 잘못이 없음 (조심2018서4510 2019.01.09. 외 다수)

■ 소득세법 시행규칙 [별지 제16호서식](2024.03.22 개정)

토지등 매매차익 예정신고서 및 납부계산서

(년 월 귀속)

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

관리번호

처리기간 즉시

신고인

① 성 명

② 주 민 등 록 번 호

③ 주 소

④ 전 화 번 호

구 분	세 율 구 분 코 드	세 율 구 분 코 드	합 계
매매가액(실지거래가액)	⑤		
필요경비	⑥		
장기보유특별공제	⑦		
토지등 매매차익(⑤-⑥-⑦)	⑧		
기신고(결정)된 매매차익 합계액	⑨		
토지등 매매차익 합계액(⑧+⑨)	⑩		
양도소득세 세 율	⑪		
산출세액	⑫		
가산세	⑬		
기납부세액	⑭		
납부할 총세액(⑫+⑬-⑭)	⑮		
분납할 세액(2개월 이내)	⑯		
신고기한 내 납부할 세액(⑮-⑯)	⑰		

신고인은 「소득세법」 제69조에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인

(서명 또는 인)

세무서장 귀하

신고인 제출 서류	1. 토지등 매매차익 계산명세서(부표) 1부 2. 매매계약서 및 필요경비 증명서류 1부	수수료
담당 공무원 확인 사항	1. 건물(토지)등기부 등본 2. 건축물(토지)대장	없 음

세 올 표

세 율 구 분	토지·건물											
	일반	미등기	비사업용토지									
			2년 이상 보유	1년 이상 2년 미만 보유		1년 미만 보유	지정지역내					
							2년 이상 보유	1년 이상 2년 미만 보유		1년 미만 보유		
세율	6~45%	70%	16~55%	40%	16~55%	50%	16~55%	26~65%	40%	26~65%	50%	26~65%
코드	10	30	11	35	11	36	11	31	37	31	38	31

세 단 명	조정대상지역내 다주택(∼'21.5.31.양도분)												조정대상 지역내 분양권 (∼'21.5.31. 양도분)
	1세대2주택			1세대가 주택과 조합원입주권('21.1.1.이후 취득 분양권 포함)의 합이 2인 경우 해당 주택			1세대3주택			1세대가 주택과 조합원입주권('21.1.1.이후 취득 분양권 포함)의 합이 3이상인 경우 해당 주택			
	1년 이상 보유	1년 미만 보유		1년 이상 보유	1년 미만 보유		1년 이상 보유	1년 미만 보유		1년 이상 보유	1년 미만 보유		
서울	16~55%	40%	16~55%	16~55%	40%	16~55%	26~65%	40%	26~65%	26~65%	40%	26~65%	50%
코드	51	53	51	52	54	52	55	57	55	56	58	56	21

세 율 구 분	조정대상지역내 다주택('21.6.1.이후 .양도분)															주택 조합입 권 분양권	주택 조합입주 권	분양권
	1세대2주택				1세대가 1주택과 조합원입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 1개 보유한 경우 해당 주택			1세대3주택 이상			1세대가 주택과 조합원입주권 또는 분양권('21.1.1. 이후 취득)을 보유한 경우로서 그 수의 합이 3이상인 경우 해당 주택							
	2년 이상 보유	2년 미만 보유	1년 미만 보유		2년 이상 보유	2년 미만 보유	1년 미만 보유		2년 이상 보유	2년 미만 보유	1년 미만 보유		2년 이상 보유	2년 미만 보유	1년 미만 보유			
세율	26~ 65%	60% 26~ 65%	70%		26~ 65%	60% 26~ 65%	70%		36~ 75%	60% 36~ 75%	70%		36~ 75%	60% 36~ 75%	70%		36~ 75%	
코드	47	82 47	84		48	83 48	85		49	86 49	88 49		50	87 50	89 50		46	

※ 지정지역은 「소득세법」 제104조의2 및 같은 법 시행령 제168조의3에 따른 지정지역을 말합니다.

※ 조정대상지역은 「주택법」 제63조의2에 따른 조정대상지역을 말합니다.

※ 보유기간 2년 이상인 조정대상지역 내 주택을 '22.5.10.부터 '25.5.9.까지 양도하는 경우에는 「소득세법」 제55조제1항에 따른 기본세율을 적용합니다.

※ 「소득세법」 제55조제1항에 따른 기본세율은 다음 표와 같습니다

과세 표준	귀속년도		과세 표준	귀속년도		과세 표준	귀속년도		과세 표준	귀속년도	
	2017년			2018~2020년			2021~2022년			2023년	
	종합소득세	세율		종합소득세	세율		종합소득세	세율		종합소득세	세율
과세 표준	세율	누진공제액	과세 표준	세율	누진공제액	과세 표준	세율	누진공제액	과세 표준	세율	누진공제액
1,200만원 이하	6%		1,200만원 이하	6%		1,200만원 이하	6%		1,400만원 이하	6%	
1,200만원 초과 4,600만원 이하	15%	108만원	1,200만원 초과 4,600만원 이하	15%	108만원	1,200만원 초과 4,600만원 이하	15%	108만원	1,400만원 초과 5,000만원 이하	15%	126만원
4,600만원 초과 8,800만원 이하	24%	522만원	4,600만원 초과 8,800만원 이하	24%	522만원	4,600만원 초과 8,800만원 이하	24%	522만원	5,000만원 초과 8,800만원 이하	24%	576만원
8,800만원 초과 1억 5천만원 이하	35%	1,490만원	8,800만원 초과 1억 5천만원 이하	35%	1,490만원	8,800만원 초과 1억 5천만원 이하	35%	1,490만원	8,800만원 초과 1억 5천만원 이하	35%	1,544만원
1억 5천만원 초과 5억원 이하	38%	1,940만원	1억 5천만원 초과 3억원 이하	38%	1,940만원	1억 5천만원 초과 3억원 이하	38%	1,940만원	1억 5천만원 초과 3억원 이하	38%	1,994만원
5억원 초과	40%	2,940만원	3억원 초과 5억원 이하	40%	2,540만원	3억원 초과 5억원 이하	40%	2,540만원	3억원 초과 5억원 이하	40%	2,594만원
			5억원 초과	42%	3,540만원	5억원 초과 10억원 이하	42%	3,540만원	5억원 초과 10억원 이하	42%	3,594만원
						10억원 초과	45%	6,540만원	10억원 초과	45%	6,594만원